

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย วิชิต นุชกุล

จำเลย

ป.อ. มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 227

คำเบิกความของผู้เสียหายที่ยืนยันในเบื้องต้นว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ชิงเอาสร้อยคอของผู้เสียหายไปโดยมีสลิปตำรวจเอก ป. ผู้จับจำเลยเบิกความสนับสนุนว่าชั้นจับกุมผู้เสียหายได้แจ้งความดังกล่าวให้พยานทราบอีกทั้งผู้เสียหายยังให้การดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวนโดยมีสาระสำคัญสอดคล้องกับคำเบิกความซึ่งเป็นการกระทำทันทีหลังจากเกิดเหตุแล้วใหม่ ๆ โดยไม่มีโอกาสคิดไตร่ตรองเพื่อปรักปรำให้ร้ายจำเลยทั้งการที่ผู้เสียหายลงชื่อรับรองไว้ในบัญชีทรัพย์สินถูกประทุษร้ายกับบัญชีทรัพย์สินถูกประทุษร้ายได้คืนแสดงว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้ยึดสร้อยคอของผู้เสียหายที่ถูกจำเลยชิงเอาไปได้จากจำเลยจริงและให้ผู้เสียหายรับคืนไปโดยเหตุที่สลิปตำรวจเอก ป. และพันตำรวจตรี ศ. พนักงานสอบสวนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่มีเหตุให้ต้องทำบันทึกตามเอกสารที่กล่าวมาเพื่อกลั่นแกล้งจำเลยพยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังลงโทษจำเลยได้แต่ ปืนไฟแช็กที่จำเลยได้ใช้จี้ผู้เสียหายนั้นเป็น สิ่งเทียมอาวุธปืน มิใช่ อาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ จึงไม่ต้องรับโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 ตรี

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2536 เวลา กลางวันจำเลย พา อาวุธ มีดปลายแหลม ติดตัว ไป ใน เมือง หมู่บ้าน และ บริเวณ ปากซอย ลือชา อันเป็น ทางสาธารณะ โดย ไม่มี เหตุสมควร และ ตาม วัน เวลา ดังกล่าว จำเลย ได้ ชิง ทรัพย์ เอา สร้อยคอ ทองคำ หนัก 1 สิ่ง จำนวน 1 เส้นราคา 1,300 บาท ของ นางสาว สมพิศ พันธุ์ชั้น ผู้เสียหาย ไป โดยทุจริต โดย จำเลย ได้ ใช้ สิ่งเทียมอาวุธ ปืน จี๊ ที่ ตัว ผู้เสียหาย ชูเชิญ ว่า จะ ใช้กำลัง ประทุษร้าย ยิง เสีย ให้ ตาย หาก ขัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ ให้ ความสะดวกแก่ การ ลักทรัพย์ หรือ พา ทรัพย์ นั้น ไป ยึดถือ เอา ทรัพย์ นั้น ใน การชิงทรัพย์ ดังกล่าว จำเลย ใช้ รถจักรยานยนต์ หมายเลข ทะเบียนกรุงเทพมหานคร 3พ-5702 เป็น ยานพาหนะ เพื่อ การกระทำ ผิด และ พา ทรัพย์นั้น ไป หรือ เพื่อ ให้ พ้น จาก การ จับกุม เหตุ เกิด ที่ แขวง สามเสนใน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตาม วัน เวลา ดังกล่าว เจ้าพนักงาน จับ จำเลย ได้ พร้อม สิ่งเทียมอาวุธปืน 1 กระบอก อาวุธ มีดปลายแหลม 1 เล่มสร้อยคอ ทองคำ ของ ผู้เสียหาย และ รถจักรยานยนต์ คัน หมายเลข ทะเบียนกรุงเทพมหานคร 3พ-5702 เป็น ของกลาง ก่อน คดี นี้ จำเลย เคย ต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ ลงโทษ จำคุก 1 ปี 6 เดือน ฐาน วิ่งราวทรัพย์ตาม คดีอาญา หมายเลขแดง ที่ 2443/2530 ของ ศาล จังหวัด ชลบุรี เมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2530 ใน ขณะ กระทำผิด จำเลย อายุ เกิน 17 ปี และ จำเลย กลับมากระทำความผิด ใน คดี นี้ ภายใน 5 ปี นับแต่ วัน พ้นโทษ ขอให้ ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 340 ตี , 371, 92, 91 และ สั่ง ริบสิ่งเทียมอาวุธปืน มีดปลายแหลม และ รถจักรยานยนต์ หมายเลข ทะเบียน กรุงเทพมหานคร 3พ-5702 ของกลาง และ เพิ่มโทษ จำเลย ตาม กฎหมาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ แต่ ยอมรับ ว่า เป็น บุคคล คนเดียว กับ จำเลยใน คดี ที่ โจทก์ ขอให้ เพิ่มโทษ ตาม ฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 340 ตี และ มาตรา 371 การกระทำของ จำเลย เป็น ความผิด หลายกรรม ต่างกัน ให้ ลงโทษ ทุกกรรม เป็น กระทงความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน ชิงทรัพย์ จำคุก 18 ปี ฐาน พา อาวุธ ปรับ 90 บาท รวม จำคุก 18 ปี และ ปรับ 90 บาท เพิ่มโทษหนึ่งใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 เป็น จำคุก 24 ปี และ ปรับ 120 บาท หาก ไม่ ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการ ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ริบ สิ่งเทียม อาวุธปืน และ มีดปลายแหลม ของกลางส่วน รถจักรยานยนต์ ของกลาง ไม่ใช่ ทรัพย์สิน ที่ จำเลย ได้ ใช้ ใน การกระทำความผิด อัน จะ ฟัง ริบ ได้ ให้ยก คำขอ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก ฟ้อง ความผิด ฐาน ชิงทรัพย์ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 ประกอบ มาตรา 340 ตี คง ลงโทษจำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ปรับ 90 บาท ยก คำขอ ให้ เพิ่มโทษจำเลย คืบ สิ่งเทียมอาวุธปืน และ อาวุธ มีด ของกลาง แก่ เจ้าของ นอกจากที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกาของ โจทก์ ว่า จำเลย กระทำผิด ฐาน ชิงทรัพย์ ตาม ฟ้อง หรือไม่ โจทก์ มีนางสาว สมพิศ พันธุ์ชั้น ผู้เสียหาย เป็น ประจักษ์พยาน เบิกความ ว่า ตาม วัน เวลา และ สถานที่ เกิดเหตุ ตาม ฟ้อง ขณะ ผู้เสียหาย กำลัง จะ เดิน ขึ้นสะพาน ลอย เห็น จำเลย กำลัง เดิน สวน ลง มา จำเลย เดิน ชน และ ผลัก ผู้เสียหายลือก คอ ผู้เสียหาย ไว้ แล้ว ชัก อาวุธปืน ออก มา ซึ่ง ผู้เสียหาย ทราบภายหลัง ว่า เป็น ปืน ไฟ แฉก

จำเลย ได้ พุด ชู ผู้เสียหาย ว่า อย่า ร้องมิฉะนั้น จะ ยิง แล้ว ใช้ มือ กระชาก สร้อยคอ ของ ผู้เสียหาย แต่ ผู้เสียหายสะบัด หลุด และ ร้อง ให้ คน ช่วย จำเลย จึง วิ่งหนี ไป ที่ รถจักรยานยนต์ที่ จอด ไว้ บริเวณ สะพาน ลอย ห่าง จาก ที่เกิดเหตุ ประมาณ 10 เมตร จำเลยขึ้น คร่อม รถจักรยานยนต์ แต่ รถจักรยานยนต์ ล้ม ลง ประชาชน บริเวณ นั้นช่วย กัน จับ ตัว จำเลย ไว้ ต่อมา ได้ มี เจ้าพนักงาน ตำรวจ มา และ นำ จำเลยส่ง พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจ นครบาลพญาไท จาก คำเบิกความ ของ ผู้เสียหาย ดังกล่าว ผู้เสียหาย ยืนยัน ใน เบื้องต้น ว่า จำเลย เป็นคนร้าย ที่ ชิง เอา สร้อยคอ ของ ผู้เสียหาย ไป ซึ่ง โจทก์ ยัง มี สิบตำรวจเอก ประสิทธิ์ บุทราม ผู้ จับ จำเลย เป็น พยาน เบิกความ ว่า เมื่อ พยาน ตรวจ ท้องที่ มา ถึง ที่เกิดเหตุ พบ จำเลย และ ผู้เสียหาย ผู้เสียหายแจ้ง ให้ พยาน ทราบ ว่า จำเลย ใช้ อาวุธปืน และ อาวุธ มีด จี้ กระชาก สร้อยคอของ ผู้เสียหาย ไป พยาน ทำการ คั่นตัว จำเลย พบ สร้อยคอ ทองคำ 1 เส้นอาวุธ มีดปลายแหลม 1 เล่ม และ ปืน ไฟ แฉก 1 อัน จึง ยึด ไว้ เป็น ของกลางแจ้ง ข๊อหา แก่ จำเลย ว่า กระทำผิด ฐาน ชิงทรัพย์ และได้ บันทึก การ จับกุม ไว้ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 5 ผู้เสียหาย ได้ ให้การ ต่อ พนักงานสอบสวนใน วันเกิดเหตุ ว่า จำเลย ใช้ อาวุธปืน จี้ และ กระชาก สร้อยคอ ของผู้เสียหาย ไป โดย ให้ รายละเอียด ใน ข้อ สาระสำคัญ สอดคล้อง กับ คำเบิกความตาม คำให้การ ชั้นสอบสวน เอกสาร หมายเลข จ. 1 และ ยัง ได้ ลงลายมือชื่อใน บัญชีทรัพย์สิน ถูก ประทุษร้าย กับ บัญชีทรัพย์สิน ถูก ประทุษร้าย ได้ คืบตาม เอกสาร หมายเลข จ. 2 และ จ. 3 การ ที่ ผู้เสียหาย ให้การ ต่อ พนักงานสอบสวนดังกล่าว ได้ กระทำ ทันที หลังจาก เกิดเหตุ แล้ว ใหม่ ๆ โดย ไม่มี โอกาสคิด ไตร่ตรอง เพื่อ ปรักรปำ ให้ ร้าย จำเลย ทั้ง การ ที่ ผู้เสียหาย ลงชื่อรับรอง ไว้ ใน เอกสาร หมายเลข จ. 2 และ จ. 3 ก็ แสดง ให้ เห็นว่า เจ้าพนักงานตำรวจ ได้ ยึด สร้อยคอ ได้ จาก จำเลยจริง และ ให้ ผู้เสียหาย รับ คืน ไปคำเบิกความ ของ ผู้เสียหาย ประกอบ คำเบิกความ ของ สิบตำรวจเอก ประสิทธิ์ และ พยานหลักฐาน ใน การ สอบสวน ตาม ที่

วินิจฉัย มา มี น้ำหนัก รับฟัง ได้ว่าจำเลย กระทำผิด ฐาน ชิงทรัพย์ ตาม พ้องโจทก์ ส่วน ที่ ผู้เสียหาย เบิกความตอบ ทนายจำเลย ถาม คำน ว่า เมื่อ จำเลย พุด ชู และ ผู้เสียหาย ตกใจ ร้อง ขึ้นนั้น จำเลย ได้ ยก มือ ไหว้และ พุด ขอ โทษ ว่า ทักคน ผิด เมื่อ จำเลย วิ่งหนี ไปแล้ว ผู้เสียหาย พบ ว่า สร้อยคอ ยัง อยู่ ที่ คอ ผู้เสียหาย มิได้ ขาด หลุด ไปแต่อย่างใด ศาลฎีกา เห็นว่า คำเบิกความ ของ ผู้เสียหาย ดังกล่าวเป็น การ ช่วยเหลือ มิให้ จำเลย ต้อง ถูก ลงโทษ ทางอาญา และ เพื่อ เบิกความให้ ต้อง กับ ข้อต่อสู้ ของ จำเลย ที่ อ้างว่า จำเลย คิดว่า ผู้เสียหายเป็น เพื่อน สมัย เรียน หนังสือ ด้วยกัน จึง เดิน ตาม ผู้เสียหาย ขึ้น ไปบน สะพาน ลอย เพื่อ หยอกล้อ โดย ใช้ ปืน ไฟ แฉกของกลาง จี้ ผู้เสียหายให้ ตกใจ เท่านั้น คำเบิกความ ของ ผู้เสียหาย ส่วน นี้ จึง เชื่อถือ ไม่ได้และ ข้อต่อสู้ ของ จำเลย ก็ มี ข้อ พิรุธ เพราะ หาก จำเลย มิได้ กระทำผิดก็ ไม่มี เหตุผล อัน ใด ที่ จะ ต้อง วิ่งหนี เร่งร้อน จะ รีบ ขับ รถ จักรยานยนต์หนี ไป โดย มี ผู้เสียหาย วิ่ง ตาม ร้องขอ ความ ช่วยเหลือ จน ประชาชนบริเวณ นั้น จับ ตัว จำเลย ไว้ นอกจาก นี้ สืบตำรวจเอก ประสิทธิ์ และ พัน ตำรวจ ตรี ศรีสุข พนักงานสอบสวน ก็ ปฏิบัติการ ไป ตาม หน้าที ไม่มี เหตุ อัน ใด ให้ ต้อง ทำ บันทึก ตาม เอกสาร หมาย จ. 1 ถึง จ. 5 เพื่อกันแก้ง จำเลย พยานหลักฐาน ที่ โจทก์ นำสืบ มา จึง มี น้ำหนัก มั่นคงพยาน จำเลย ไม่มี น้ำหนัก หักล้าง ได้ ฎีกา ของ โจทก์ ฟังขึ้น อย่างไร ก็ ตามจำเลย ได้ ใช้ ปืน ไฟ แฉกซึ่ง เป็น สิ่งเทียมอาวุธปืน มิใช่ อาวุธปืนตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืน ฯ จึง ไม่ต้อง รับ โทษ หนัก ขึ้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ตรี แต่ ศาลฎีกา เห็นว่า ที่ ศาลชั้นต้นกำหนด โทษ จำคุก จำเลย ฐาน ชิงทรัพย์ 18 ปี นั้น หนัก เกิน ไป เพราะ จำเลย ใช้ เพียง ปืน ไฟ แฉกจี้ ผู้เสียหาย เท่านั้น จึง เห็นสมควร กำหนด โทษให้ เหมาะสม "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339 วรรคสอง ให้ ลงโทษ จำคุก 10 ปี เพิ่มโทษ จำคุก หนึ่ง ใน สามตาม ประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 92 เป็น จำคุก 13 ปี 4 เดือน ให้รับสิ่งเทียมอาวุธปืน และ มีด
ปลายแหลม ของกลาง นอกจาก ที่ แก้ว คง ให้ เป็น ไป ตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>